

 DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE DIREZIONE REGIONALE SICILIA	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 1 di 21	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 80

“ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI”

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
	X			

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

Copia n°

Destinatario.....

01	05/09/24	Revisione generale a seguito nuove indicazioni fornite dal DPO ai DM	RSGTQ Diego Forte	Produzione Sicilia Ferdinando Alessandro Manutenzione e Pulizie Sicilia Simonia Migliazzo	Commerciale Sicilia Francesca Caradonna Vendita e Assistenza Sicilia Ferdinando di Maria	DIR Vincenzo Pullara
00	08/03/24	Prima Emissione				
REV	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 2 di 21	

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3.	ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	4
4.	RESPONSABILITA' E RUOLI COINVOLTI.....	5
5.	TRATTAMENTI	7
6.	MODALITA' OPERATIVE	8
7.	GESTIONE DELLE NOMINE.....	11
8.	GESTIONE DEI FILE E/O DOCUMENTI CARTACEI DA PARTE DEGLI INCARICATI	12
8.1	CONSERVAZIONE IN ARCHIVI DIGITALI	12
8.2	ARCHIVIAZIONE SU SUPPORTI CARTACEI	14
8.3	TRASMISSIONE	14
8.4	ANONIMIZZAZIONE	15
8.5	CANCELLAZIONE	15
8.6	DISTRUZIONE	15
8.7	SICUREZZA DEI DATI E DATA BREACH	16
9.	ULTERIORI INDICAZIONI PER IL DM.....	16
9.1	FORMAZIONE DEL DM E DEGLI INCARICATI	17
9.2	VALUTAZIONE NUOVI SCENARI ED ACCESSO A NUOVE BANCHE DATI O STIPULA NUOVI CONTRATTI CON SOGGETTI TERZI.....	18
9.3	INFORMATIVE AI CLIENTI	18
9.4	GESTIONE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI	18
9.5	GESTIONE DELLE TERZE PARTI.....	19
10.	CONTROLLO E MONITORAGGIO	19
11.	RIFERIMENTI NORMATIVI	20
12.	ALLEGATI.....	21

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 3 di 21	

1. PREMESSA

Il 25 maggio 2018 è divenuta obbligatoria l'applicazione del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR o Regolamento UE 2016/679). Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679, ha conseguentemente modificato le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Nuovo Codice Privacy). Tali disposizioni normative hanno introdotto importanti novità rispetto alla precedente disciplina nazionale, quale, tra le altre, il principio di “accountability”: la responsabilizzazione dei Titolari e l'adozione di approcci e politiche che tengano conto del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati (approccio *risk-based*). In virtù di tale principio, il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla normativa vigente in materia ed essere in grado di darne dimostrazione oggettiva; per fare ciò, il Titolare si avvale dei Data Manager, persone autorizzate al trattamento, individuate dal Titolare stesso per il tramite dell'Amministratore Delegato.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente IO è definire nell'ambito della UP Direzione Regionale Sicilia le modalità operative per i ruoli coinvolti e le relative responsabilità finalizzate al rispetto della normativa vigente e del Framework in materia di *data protection* del Gruppo FS Italiane. Il documento è stato redatto seguendo lo schema recepito attraverso la IO n. 16/DBRSI rev. 1 del 19.07.2024 “Adempimenti in materia di protezione dei dati personali finalizzati al rispetto della normativa vigente e del Framework di data protection del Gruppo FS Italiane applicabili alla Direzione Business Regionale UP DBRSI”. I trattamenti riconosciuti in capo alla DBRSI sono contenuti nel Registro dei Trattamenti, consultabile su applicativo One Trust. In ambito DRSI l'accesso all'applicativo One Trust è conferito al Data Manager e ai suoi delegati.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 4 di 21	

3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

AD	Amministratore Delegato
DATO PERSONALE	Per dato personale si intende, a mero titolo esemplificativo: dati anagrafici; di residenza; contatto telefonico; e-mail; CID e comunque ogni dato che può univocamente identificare una persona. I trattamenti riconosciuti in capo alla Direzione Regionale Sicilia sono contenuti nel Registro dei Trattamenti, consultabile su applicativo One Trust da parte di ogni Data Manager (percorso WE – Lavoro - App Store – Ferrovie dello Stato Italiane – Altre Applicazioni). Il Data Manager, con il supporto del DPO, redige/aggiorna l'apposita Scheda sul Registro dei Trattamenti.
DI	Datore di Lavoro
DM	Data Manager
DPO	Data Protection Officer
DPIA	Data Protection Impact Assessment
DBRSI	Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DPO	Data Protection Officer
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
DdL	Datore di Lavoro
DIR	Direttore
FS-SIGN	piattaforma di Gruppo FSI, dedicata alla gestione dei processi di approvazione e firma, integrata con i

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 5 di 21	

	servizi di Digital Trust di firma digitale e marcatura temporale.
IO	Istruzione Operativa
SDT	Struttura Dirigenziale Territoriale
TRATTAMENTO	Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione di dati.
UP	Unità Produttiva

4. RESPONSABILITA' E RUOLI COINVOLTI

Si riportano di seguito responsabilità e ruoli individuati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali vigente.

- **Titolare del Trattamento:** è la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Nella nostra Azienda, il Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (AD);

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 6 di 21	

- **Responsabile del Trattamento:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, esterna all'organizzazione del Titolare, che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento.
- **Data Protection Officer (DPO) di Trenitalia,** che ha i compiti definiti dall'art. 39 del GDPR. Sorveglia l'osservanza del Reg. UE 679/2016 in azienda, informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento, ai Data Manager e ai dipendenti che eseguono il trattamento di dati personali in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni in materia.
- **Data Manager:** è Il Responsabile della struttura macro che, in relazione alle attività assegnate, è designato dal Titolare. Ha la responsabilità di progettare i trattamenti di dati personali che derivano da esigenze di business/operative, garantendo il rispetto dei principi del Regolamento. I trattamenti di dati personali assegnati al Data Manager sono individuati nel "Registro dei Trattamenti" previsto dall'art. 30 GDPR 679\2016. In ambito DRSI il Data Manager è il Direttore (DIR)
- **Incaricato:** è la persona fisica che, in relazione ad uno specifico trattamento, è autorizzata a effettuare operazioni sui dati personali. L'Incaricato è designato dal Data Manager nell'ambito delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti o funzionalmente collegate. La designazione degli incaricati è un atto formale che richiede la presa visione da parte dell'Incaricato. Gli incaricati sono tutte le risorse che, a vario titolo, effettuano uno o più trattamenti di dati personali;
- **L'Amministratore di Sistema:** è la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione (sistemi informativi) con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione di: basi di dati, servizi (ad es. cloud), sistemi software complessi, reti locali, apparati di sicurezza, etc. nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. Per ogni trattamento possono esserci più Amministratori di Sistema in funzione delle operazioni svolte. L'Amministratore di Sistema, se dipendente della Società, è designato dal Responsabile della struttura organizzativa nell'ambito della quale è chiamato a svolgere le suddette attività. Le strutture organizzative nell'ambito delle quali sono nominati gli Amministratori di Sistema tengono copia aggiornata dell'elenco degli Amministratori di Sistema e dei relativi atti di designazione corredati dalle istruzioni, in modalità tali da garantire il tracciamento della data di presa visione e un'agevole consultazione in caso di verifica del DPO o dell'Autorità di Controllo.
- **Interessato:** è la persona fisica identificata o identificabile i cui dati personali vengono trattati, es: clienti, fornitori, dipendenti.

 DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE DIREZIONE REGIONALE SICILIA	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 7 di 21	

Si riportano nella tabella sottostante i ruoli individuati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali vigente e le rispettive figure di riferimento:

Ruoli	Trenitalia S.p.A. nella figura dell’AD	DdL	Risorse che effettuano uno o più trattamenti di dati personali	Gestore sistemi informatici	Dipendenti, clienti, fornitori, etc.
Titolare del trattamento	X				
Data Manager		X			
Incaricato			X		
Amministratore di Sistema				X	
Interessato					X

5. TRATTAMENTI

Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Per dato personale si intende, a mero titolo esemplificativo: dati anagrafici; di residenza; contatto telefonico; e-mail; CID e comunque ogni dato che può univocamente identificare una persona.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 8 di 21	

I trattamenti riconosciuti in capo alla UP DBRSI sono contenuti nel Registro dei Trattamenti, consultabile su applicativo One Trust da parte di ogni Data Manager (percorso WE – Lavoro - App Store – Ferrovie dello Stato Italiane – Altre Applicazioni).

Il Data Manager, con il supporto del DPO, redige/aggiorna l'apposita Scheda sul Registro dei Trattamenti.

6. MODALITA' OPERATIVE

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali richiede la creazione di un sistema gestionale per la Data Protection ("Framework"). Per aziende complesse quali Trenitalia S.p.A., il Titolare, rappresentato dall'Amministratore Delegato, delega le attività di trattamento a figure organizzative interne o a terze parti, mantenendone tuttavia la responsabilità. La COI 25/AD del 5 agosto 2021 stabilisce tre figure chiave quali "Persone autorizzate al trattamento": il Data Manager, l'Incaricato e l'Amministratore di Sistema.

Il Data Manager, i cui compiti/funzioni sono specificati nel paragrafo 4 della presente Istruzione Operativa, è il datore di lavoro della DR Sicilia.

In sintesi, il Data Manager è la persona designata dal Titolare a svolgere, nell'ambito delle proprie mansioni, le seguenti attività:

- individuare le esigenze di business/operative che richiedono il trattamento di dati personali;
- progettare il trattamento di dati personali in un'ottica di data protection by design e by default;
- identificare il livello di rischio del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati e applicare misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio;
- designare eventuali incaricati del trattamento e fornire loro adeguate istruzioni;
- stabilire la necessità di avvalersi di terze parti (outsourcer interni o esterni al Gruppo FS Italiane) per le attività di trattamento e predisporre gli Accordi di Data Protection con tali terze parti;
- stabilire la necessità per Trenitalia S.p.A. di trattare dati personali di terze parti;
- ingaggiare le strutture preposte ai Sistemi IT al fine di implementare eventuali misure tecniche volte a garantire il rispetto dei principi del Regolamento (ad es. il tempo di conservazione dei dati);

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 9 di 21	

- fornire agli interessati adeguate informazioni rispetto alle attività di trattamento ed eventualmente raccoglierne il consenso;
- garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali;
- procedere all'aggiornamento costante del Registro dei Trattamenti (modificando le schede di trattamento in allegato in modalità revisione e trasmettendole al DPO, in attesa della creazione delle utenze sul Registro dei Trattamenti digitale);
- collaborare nel processo di Data Breach Management.

Il Data Manager può incaricare direttamente con apposito atto di designazione (vedi all. 1) i lavoratori autorizzati ad effettuare i trattamenti rientranti nell'ambito di sua competenza, ovvero delegare i responsabili di SDT della propria UP a formalizzare tali incarichi.

In ambito DRSI, con apposito "Template delega dal DM per designazione incaricati" (All. 2), il DM, ha delegato, per la designazione degli incaricati al trattamento dei dati personali dei dipendenti della DR Sicilia, i Responsabili della SDT Manutenzione e Pulizie Sicilia e della SDT di Produzione Sicilia.

I dirigenti delle SDT delegate provvedono quindi a designare quali incaricati i propri collaboratori che, nello svolgimento delle attività cui sono preposti, effettuano il/i trattamento/i di dati personali rientranti nell'ambito di competenza del DM. Per fare ciò utilizzano il template "Atto designazione ad incaricato del delegato del DM" di cui all'allegato 3. Al termine dell'attività di designazione, inviano l'elenco completo degli incaricati al DM.

Ciascun lavoratore incaricato dal DM o dal suo Delegato riceve quindi, insieme ad ogni "Atto di designazione ad Incaricato" sia le "Istruzioni Generali" (allegato 4.1) che le "Istruzioni specifiche per l'incaricato" (allegato 4.2).

Le designazioni degli incaricati non necessitano di accettazione ma solo di una presa visione da parte loro. E' possibile far firmare il documento cartaceo o con FS-SIGN oppure, in caso di trasmissione via mail, chiedere conferma della presa visione anche attraverso il flag di conferma di lettura. Gli atti di designazione (così come le e-mail di trasmissione e di conferma di lettura) devono essere archiviati a cura del DM sulla specifica piattaforma informatica denominata One Trust.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 10 di 21	

Trenitalia ha messo quindi a disposizione del DM e dei suoi delegati una apposita piattaforma informatica denominata “ONE TRUST” accessibile dal portale WE di FSI utilizzando la propria utenza. All’interno di tale piattaforma è contenuto il Registro dei Trattamenti e il DM provvederà ad archiviare le evidenze degli incaricati ai trattamenti e gli altri allegati richiesti.

Il Registro dei Trattamenti, predisposto ai sensi dell’art. 30 del Reg. UE 679/2016, deve essere costantemente aggiornato a cura del DM ed è il primo strumento da esibire all’Autorità di Controllo in caso di ispezione. Con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta intervengono modifiche organizzative e/o normative, è pertanto necessario verificare che le schede del Registro dei trattamenti della DRSI siano sempre rispondenti alle attività di trattamento svolte, aggiornandole se necessario, eliminando quelle non più attuali, introducendone di ulteriori in caso di nuovi trattamenti. Tutte le modifiche devono essere comunicate al DPO.

È compito del DM, attraverso i propri operatori One Trust, archiviare e aggiornare tutta la documentazione data protection (accordi di data protection, Report Pre-assessment e DPIA, etc.) nell’apposita sezione “Allegati” dell’applicativo One Trust presente nell’App store della intranet aziendale.

L’allegato 6 sintetizza, nella Sezione 1, i 26 trattamenti che, al momento della revisione della presente IO, sono individuati nella responsabilità del DM della DR Sicilia, opportunamente estratti dal Registro dei Trattamenti con indicati, per ciascuno di essi, i seguenti campi:

1. Processi aziendali di riferimento
2. Termine di Conservazione suggerito per i principali macro-processi
3. Tipologie di Interessati
4. Dati personali

Al fine di presidiare il processo, l’allegato 6 riporta anche, nella Sezione 2, il monitoraggio da effettuare a cura dei responsabili della verifica opportunamente individuati per tipologia di trattamento, con particolare riguardo alla corretta applicazione della data retention e della cancellazione/distruzione dei documenti informatici/cartacei contenenti dati personali. Il verbale/registro del monitoraggio così prodotto dovrà essere conservato a cura del soggetto individuato in tabella e, nel caso vengano rilevate delle criticità, provvedere con l’adozione di tempestive Azioni Correttive da attuare così come disposte dal DM.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 11 di 21	

Per l'utilizzo di One Trust, il Data Manager può delegare uno o più incaricati, opportunamente autorizzati ad operare a sistema, richiedendone l'accesso mediante e-mail alla struttura del DPO, il quale provvede ad effettuare apposito corso di formazione.

In ambito DRSI sono stati individuati 4 agenti quali delegati ad operare per conto del DM nel sistema informatico ONE TRUST che, attraverso opportuna mappatura del personale e delle attività che questi svolgono svolte con il supporto dei propri Responsabili di Impianto, provvedono a coadiuvare il DM ed i suoi delegati a redigere gli atti di designazione ad incaricato per i trattamenti e alla gestione degli stessi all'interno del programma informatico:

- N. 1 operatore per SDT di Manutenzione e Pulizie
- N. 1 operatore per SDT di Produzione
- N. 1 operatore per Commerciale, Vendita e Assistenza, Staff di Direzione
- N.1 operatore in ambito DRSI per supportare e sostituire i precedenti in caso di loro prolungata assenza.

7. GESTIONE DELLE NOMINE

Il Delegato trasmette al DM, anche attraverso il proprio operatore ONE TRUST, ogni anno, l'elenco nominativo aggiornato dei dipendenti incaricati ai vari trattamenti. Tale trasmissione dovrà avvenire rispettando i criteri di sicurezza indicati nel paragrafo 5.5. della IO n. 16/DBRSI rev. 1 del 19.07.2024 (All. 5), ovvero:

- *Per la condivisione di file tra più soggetti specificamente incaricati, possono essere create apposite cartelle di struttura, tramite gli strumenti di archiviazione e di collaboration in cloud autorizzati e messi a disposizione del personale dal Gruppo FS Italiane. Qualora invece la condivisione dei file tra più soggetti del Gruppo FS Italiane debba avvenire tramite mail, i file contenenti dati personali devono essere opportunamente protetti da password e crittografati e la password deve essere condivisa tramite canale separato.*

Ad ogni aggiunta di trattamenti assegnati/trattati, l'atto di incarico andrà rinnovato nelle modalità sopra descritte. In caso di cambio mansione dell'incaricato la nomina decade in automatico e non è necessaria la revoca. L'aggiornamento degli elenchi del personale che non rientra fra quelli incaricati dal Delegato è a cura dello stesso DM coadiuvato dal proprio operatore One Trust.

Con cadenza semestrale, il DPO provvede al censimento del numero degli incaricati della struttura afferente al DM. Pertanto, di norma, a gennaio e a luglio di ogni anno il DM della DR Sicilia dovrà comunicare tale dato al DPO.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 12 di 21	

8. GESTIONE DEI FILE E/O DOCUMENTI CARTACEI DA PARTE DEGLI INCARICATI

In applicazione della CO\I n. 25 del 5 agosto 2021 in materia di “Modello di gestione per la protezione dei dati personali in Trenitalia e Società controllate”, nel presente paragrafo vengono disciplinate le modalità e i criteri per la gestione dei file e/o documenti contenenti dati personali trattati nell’ambito delle attività di competenza della DR Sicilia.

I documenti e/o i file contenenti dati personali dovranno essere conservati per il tempo individuato dal DM per i trattamenti svolti dalla DRSI ed indicati nel Registro dei trattamenti dei dati personali istituito ex art. 30 del GDPR (Reg. UE 679/2016) e fatte salve ulteriori analisi che comportino la variazione dei termini di conservazione o per un periodo inferiore derivante, ad esempio, dall’esercizio dei diritti degli interessati.

La conservazione di documenti contenenti dati personali dovrà avvenire preferibilmente su supporti digitali.

Inoltre, la conservazione dei documenti e/o dei file potrà avvenire anche tramite pseudonimizzazione, previa autorizzazione del DM e, se necessario, chiedendo il supporto tecnico alle Strutture preposte. Si configura pseudonimizzazione quando il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale che gli stessi non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Per quanto riguarda la descrizione delle attività per ciascun trattamento di dati personali e per le tempistiche di conservazione/ distruzione/ cancellazione dei dati relativi ai trattamenti da parte degli Incaricati, si rimanda a quanto indicato nell’atto di designazione a Incaricato ricevuto e a quanto indicato nel Registro Trattamenti.

8.1 CONSERVAZIONE IN ARCHIVI DIGITALI

In linea con quanto previsto dalla Policy di Gruppo n.65 del 26 marzo 2024 “Utilizzo corretto e sicuro delle Risorse Digitali”:

- per la condivisione e conservazione di documenti contenenti informazioni e dati riguardanti l’attività lavorativa deve essere privilegiato l’impiego degli strumenti aziendali di collaboration (ad esempio SharePoint, OneDrive e Teams) in luogo della posta elettronica;
- i file contenenti dati personali non devono essere archiviati su supporti di memoria rimovibili (ad esempio, chiavette USB o hard disk esterni) se non autorizzati dalle funzioni competenti per la Cyber Security Solutions & Operations di FST o spazi di archiviazione non autorizzati (ad esempio, Google Drive, Dropbox, etc.);

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 13 di 21	

- file o cartelle di lavoro devono essere condivise tra gli incaricati in accordo ai principi del “need to know” e “least privilege”, secondo i quali ad un utente è consentito l’accesso al file o alla cartella solo se necessario e con i privilegi minimi per lo svolgimento delle proprie mansioni;

- le e-mail o gli allegati contenenti dati personali pervenuti nelle caselle personali o di struttura o di segreteria, devono essere conservati nel rispetto dei tempi di retention stabiliti secondo le regole del Framework di Data Protection, provvedendo alla cancellazione/anonimizzazione; i tempi di conservazione sono quelli previsti per i singoli processi operativi in capo alla struttura titolare della casella di posta.

- le password devono essere utilizzate e custodite con la massima riservatezza e diligenza e non è ammesso utilizzare la registrazione automatica della password nei sistemi di autenticazione. Inoltre, le password adottate per accedere alle risorse digitali e alle informazioni aziendali non devono essere utilizzate per autenticarsi su sistemi non aziendali. In caso di sospetto che le credenziali per l’autenticazione (password, OTP, altro) siano disponibili a terzi, è necessario cambiare immediatamente la password e segnalarlo, secondo le procedure aziendali in materia di violazione di sicurezza informatica e di data breach.

È necessario che i file contenenti dati personali non siano salvati sulla memoria locale di pc/tablet/smartphone.

I file contenenti dati personali non devono essere oggetto di stampa, se non nei casi strettamente necessari in cui non sia possibile visualizzarli ed utilizzarli in modo digitale e solo se ciò sia previsto dall’atto di designazione a incaricato.

Il sistema di protocollazione attraverso l’utilizzo di “PROTON” non deve essere utilizzato come sistema di archiviazione documentale ed è in ogni caso soggetto agli obblighi stabiliti dal Framework di Data Protection.

Tutti gli incaricati che hanno la responsabilità di tale documentazione dovranno procedere almeno annualmente ad una revisione della documentazione archiviata. Nel caso in cui, all’esito della revisione, vi siano file contenenti dati personali e per i quali sia in scadenza il termine di conservazione, l’incaricato dovrà comunicare al DM il numero e la tipologia dei file per i quali sarà necessario procedere alla cancellazione in vista del decorso del termine di data retention.

Il DM per i trattamenti svolti da questa SO, autorizzerà l’incaricato a procedere alla cancellazione del documento o, qualora necessario, alla anonimizzazione dei dati personali contenuti nello stesso.

Le cartelle con i file contenenti dati personali dovranno essere messe a disposizione nel caso in cui venga richiesta l’esibizione per ispezione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o per audit interno.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 14 di 21	

Con riferimento ad uno specifico evento occorso in occasione della richiesta di rilascio della Carta Blu riservata alle persone con disabilità, è indispensabile che la documentazione di supporto da acquisire a cura degli operatori di biglietteria non contenga la relativa diagnosi.

8.2 ARCHIVIAZIONE SU SUPPORTI CARTACEI

Qualora non sia possibile la conservazione su supporto digitale, per i documenti in formato cartaceo che contengono dati personali, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- I documenti dovranno essere conservati nel breve periodo in armadi, cassettiere chiusi a chiave, ubicati in spazi/ ambienti di lavoro protetti per impedire l'accesso a soggetti non autorizzati (ad esempio attraverso la chiusura a chiave della porta d'ingresso, mediante l'utilizzo di porte allarmate ecc.).
- Tutti gli incaricati che hanno la responsabilità di tale documentazione dovranno procedere annualmente alla ricognizione necessaria all'individuazione della documentazione da inviare all'Archivio di Foligno. Per il trasferimento, la documentazione deve essere inserita in scatoloni chiusi, sui quali dovranno essere apposti i codici identificativi che consentano agli incaricati al trattamento di risalire al contenuto degli stessi. Inoltre, per ogni scatolone dovrà essere indicata la data in cui si dovrà procedere alla distruzione sulla base del tempo di conservazione definito dal DM e indicato nel Registro dei trattamenti. Gli incaricati dovranno redigere un registro informatico nel quale è indicato per ciascun codice il contenuto dello scatolone e i tempi di retention. (tale registro dovrà essere comunicato dall'Incaricato al DM per il caricamento su One Trust). All'approssimarsi di ciascuna scadenza prevista per la distruzione della documentazione inviata a Foligno, come da registro informatico di cui sopra, è necessario richiedere a tale sede di procedere con la tempestiva distruzione del cartaceo, richiedendo contestualmente l'invio della certificazione di avvenuta distruzione. Tale certificazione dovrà essere caricata, insieme al registro informatico, su OneTrust.
- In caso si presenti la necessità di stampare informazioni utilizzando stampanti condivise, è necessario assicurarsi che le stesse siano adeguatamente protette, in maniera tale da consentire la raccolta delle stampe al solo esecutore delle stesse e/o in sua presenza (ad esempio mediante l'utilizzo di pin, password o utilizzando stampanti presenti in un ufficio chiuso a chiave);
- non lasciare le smart card personali incustodite, in quanto potrebbero essere utilizzate, se prevista, per autorizzare la stampa di documenti contenenti dati personali;
- all'interno degli spazi aziendali condivisi (ad esempio sale riunioni, open space, mensa, ecc.) non devono essere lasciati incustoditi documenti contenenti dati personali.

8.3 TRASMISSIONE

Per la condivisione di file tra più soggetti specificamente incaricati, possono essere create apposite cartelle di struttura, tramite gli strumenti di archiviazione e di collaboration in cloud autorizzati e messi a disposizione del personale dal Gruppo FS Italiane.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 15 di 21	

Qualora invece la condivisione dei file tra più soggetti del Gruppo FS Italiane debba avvenire tramite mail, i file contenenti dati personali devono essere opportunamente protetti da password e crittografati e la password deve essere condivisa tramite canale separato.

8.4 ANONIMIZZAZIONE

Qualora fosse necessario mantenere i documenti/file (ad esempio per fini statistici) si dovrà provvedere entro il termine di retention alla loro anonimizzazione. Infatti, il dato anonimizzato non ricade nella fattispecie del trattamento dei dati personali e non è soggetto alla relativa normativa e pertanto potrà essere conservato senza i limiti temporali imposti dalla normativa in materia di data protection. Per anonimizzazione si intende una tecnica che viene applicata ai dati personali in modo tale che le persone fisiche interessate non possano più essere identificate in nessun modo, eliminando la correlazione tra i dati personali e una determinata persona fisica interessata e rendendo impossibile l'identificazione della stessa. Nel momento in cui i dati personali sono stati adeguatamente anonimizzati, deve essere impossibile poter invertire il processo. L'incaricato, autorizzato dal DM, procederà all'anonimizzazione dei documenti e/o file contenenti dati personali al termine del periodo di data retention previsto e con le modalità summenzionate o, se necessario, chiedendo, per il tramite del DM, il supporto tecnico delle Strutture preposte.

8.5 CANCELLAZIONE

Decorso il termine di conservazione previsto per ogni trattamento nell'apposito Registro, e previa autorizzazione dello scrivente DM, l'incaricato dovrà procedere con la cancellazione dei file contenenti dati personali da tutti i servizi di archiviazione e di collaboration utilizzati (posta elettronica e relativi backup, cartelle condivise, Sharepoint, Onedrive, Teams), avendo cura di verificare l'avvenuta cancellazione di detti file dal cestino delle piattaforme Cloud. Al termine della cancellazione, l'incaricato ne darà comunicazione formale al DM.

In allegato 7 si riporta un esempio di format da utilizzare per procedere con la richiesta di autorizzazione e la verbalizzazione della cancellazione/distruzione dei file/documenti cartacei contenenti dati personali. La tabella ivi indicata con le informazioni dei file da cancellare non deve contenere alcun dato personale.

8.6 DISTRUZIONE

Decorso il termine di conservazione e previa autorizzazione dello scrivente DM, l'incaricato dovrà procedere con la distruzione della documentazione contenente dati personali in modo tale che non sia più possibile la visualizzazione del contenuto.

Per la distruzione dei documenti cartacei, in funzione del quantitativo e della data retention prevista), si può procedere a richiedere la distruzione certificata con il supporto di Ferservizi oppure utilizzare il distruggi documenti. In mancanza dello specifico strumento sarà possibile effettuare la distruzione dei documenti attraverso riduzione manuale degli stessi in numerosi pezzi e gettati in differenti cestini. Gli Incaricati che effettuano l'operazione autonomamente, dovranno dare evidenza dell'avvenuta distruzione tramite apposito verbale riportante la data, il riferimento dei documenti di cui si è proceduto alla distruzione e la firma leggibile

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 16 di 21	

della persona che ha provveduto all'adempimento; tale verbale andrà trasmesso al DM che ne curerà la conservazione su One Trust. E' opportuno che, nella fase operativa di distruzione dei documenti cartacei, l'incaricato che provvede all'adempimento sia affiancato da altro agente che possa verificarne l'operazione e che controfirmi il documento di distruzione.

In allegato 7 si riporta un esempio di format da utilizzare per procedere con la richiesta di autorizzazione e la verbalizzazione della cancellazione/distruzione dei file/documenti cartacei contenenti dati personali. La tabella ivi indicata con le informazioni dei file da cancellare non deve contenere alcun dato personale.

8.7 SICUREZZA DEI DATI E DATA BREACH

Ciascuna risorsa incaricata è responsabile della corretta gestione, conservazione, distruzione e cancellazione dei dati trattati così come indicato nelle presenti Istruzioni.

In linea con quanto previsto dalla Policy di Gruppo n.65 del 26 marzo 2024 "Utilizzo corretto e sicuro delle Risorse Digitali", ogni utente è responsabile dei dispositivi assegnatogli, ed è tenuto a custodirli diligentemente al fine di prevenirne il danneggiamento, il furto, o lo smarrimento. Il dispositivo non deve mai essere lasciato incustodito senza aver precedentemente provveduto a bloccare l'accesso al sistema e, in caso di dispositivo portatile, questo deve essere riposto in un luogo sicuro, a maggior ragione se portato all'esterno delle sedi aziendali. Inoltre ogni incaricato è responsabile della documentazione cartacea contenente dati personali e deve custodirla diligentemente al fine di impedirne il danneggiamento, il furto, o lo smarrimento o in generale la consultazione o acquisizione da parte terzi

Perdita di dati, accesso indebito, violazione dei sistemi informatici, furto o perdita di dispositivi informatici devono essere immediatamente segnalati da parte dell'incaricato al DM (direttamente o attraverso il diretto responsabile) affinché possa procedere nei modi previsti dalla COI vigente in materia.

Il DM, con il supporto degli operatori One TRUST, provvede a tenere aggiornato un apposito Registro Data Breach di DRSI (all. 8 Format Registro Data Breach DRSI), da compilare con le informazioni principali indicate nella Sez. E della COG 65/GCASC/DPO del 9 aprile 2021 e che riassume le segnalazioni (che hanno determinato o meno un Data Breach) che hanno interessato la DR Sicilia dopo che queste sono state gestite dal DPO nel Data Breach Report di competenza.

9. ULTERIORI INDICAZIONI PER IL DM

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo e alle indicazioni aziendali, le risorse di nuova acquisizione/assunzione, ovvero che vanno in quiescenza o trasferite ad altra struttura che svolgono attività che implicano trattamenti dati devono essere formalmente incaricate come di seguito riportato:

ASSUNZIONE/ACQUISIZIONE NUOVA RISORSA

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 17 di 21	

A seguito dell'individuazione dei trattamenti gestiti dalla risorsa, il DM procederà alla compilazione del format di atto di incarico e alla consegna all'Incaricato delle Istruzioni specifiche previste, come indicato dalla C.O.I. n. 25/AD del 5 ago 2021. L'atto di incarico è rappresentato da un format standard (presente sul portale WE al percorso: Data Protection – Gli Strumenti della Data Protection) valido per tutte le Direzioni, con cui il DM, incarica formalmente ciascuna risorsa ad uno o più dei trattamenti di cui al Registro dei Trattamenti in corso di validità. L'incaricato invierà una mail al DM, per confermare la presa visione dell'incarico e restituirà ove richiesto il documento firmato. Per le attività sopra indicate il DM potrà avvalersi di delegati.

Nel documento denominato “Istruzioni specifiche all'incaricato”, il cui format è sempre scaricabile dalla WE al medesimo percorso degli atti di incarico, il DM dovrà precisare per ciascun trattamento tutte le attività che la risorsa designata può compiere indicando, altresì, il termine di conservazione/archiviazione dei dati che la stessa è tenuta a rispettare. Ove il termine non sia specificamente indicato e/o in caso di successive modifiche procedurali/normative, rimangono validi i termini indicati nelle procedure aziendali e/o nella normativa vigente.

Ogni atto di incarico dovrà essere archiviato su One Trust e nell'archivio One Drive predisposto a tale fine, accessibile per quanto di competenza anche ai DM Delegati; ad ogni successiva variazione dei trattamenti assegnati, in aggiunta o in difetto, l'atto di incarico andrà rinnovato nelle modalità sopra descritte.

QUIESCENZA O CAMBI STRUTTURA

Nel caso in cui una risorsa vada in quiescenza o cambi struttura, i documenti cartacei o informatici contenenti dati personali, in precedenza gestiti dalla risorsa uscente, vanno conservati/distrutti/cancellati con le medesime modalità previste nel presente documento e tempistiche indicate sulla base dello specifico trattamento nel Registro Trattamenti. Per la trasmissione di tale documentazione da parte della risorsa in quiescenza o trasferita alla risorsa subentrante, dovranno essere utilizzate modalità sicure di condivisione (es. per i file One Drive/SharePoint).

I documenti contenenti dati personali in precedenza gestiti dalla risorsa uscente potranno essere trattati esclusivamente da altro incaricato per il trattamento di interesse.

9.1 FORMAZIONE DEL DM E DEGLI INCARICATI

E' obbligatorio per il DM effettuare il corso di formazione e-learning in materia di protezione dei dati personali dedicato ai DM (la versione attualmente vigente è Data Manager 2023).

Inoltre, gli incaricati al trattamento dei dati personali devono effettuare il corso di formazione e-learning in materia di protezione dei dati personali a loro destinato: qualora non lo abbiano seguito è necessario richiedere a Formazione di DBRSI l'attivazione del corso e/o sensibilizzare gli incaricati a completarlo.

Per tutti i dipendenti che trattano dati personali e che per la loro qualifica non hanno accesso alla formazione in e-learning è necessario prevedere una formazione in aula, con il supporto del DPO.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 18 di 21	

9.2 VALUTAZIONE NUOVI SCENARI ED ACCESSO A NUOVE BANCHE DATI O STIPULA NUOVI CONTRATTI CON SOGGETTI TERZI

Ogni qual volta vengano avviate nuove attività o si rilevi la necessità di stipulare nuovi contratti o accedere a banche dati diverse da quella già in uso, si dovrà fare una approfondita valutazione dei possibili impatti per la protezione dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla COI vigente, che qui si intende integralmente richiamata.

9.3 INFORMATIVE AI CLIENTI

Il DM garantisce la necessità di effettuare la revisione e/o l'aggiornamento del contenuto delle informative con periodicità semestrale (gennaio/luglio) ovvero ogni qualvolta intervengono modifiche organizzative e/o normative che ne giustificano la rivisitazione esaminando con cura quanto viene dichiarato al cliente in termini di:

1. **Tipologia di dati trattati**
2. **Finalità del trattamento**
3. **Soggetti autorizzati al trattamento**
4. **Conservazione del dato**
5. **Diritti degli interessati**
6. **Consensi**

La riunione semestrale per garantire quanto sopra sarà presieduta dal DM ed alla quale parteciperanno i delegati del DM, i Responsabili delle SDT e Microstrutture della DRSI. Il verbale prodotto sarà conservato su apposita cartella condivisa su ONEDRIVE, all'interno della quale dovranno essere rese disponibili tutte le informative ai clienti in vigore riguardanti i trattamenti ricadenti nella responsabilità del DM della DR Sicilia.

9.4 GESTIONE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI

Il Data Manager è responsabile del processo di gestione delle richieste degli interessati.

Con il supporto dei Responsabili Commerciale e Vendita della DRSI, valuta la dispersione dei dati sui sistemi in modo da garantire l'eshaustività dei riscontri da fornire in caso di accesso o delle azioni di cancellazione da porre in essere su richiesta dell'interessato.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 19 di 21	

9.5 GESTIONE DELLE TERZE PARTI

Il Data Manager deve disciplinare i rapporti data protection con soggetti terzi (Società o Studi professionali) che effettuano trattamenti per conto di Trenitalia o congiuntamente alla stessa. I rapporti che possono configurarsi sono:

Titolare – Responsabile;

Contitolari;

Titolarità Autonoma.

All'interno dei contratti stipulati con le Terze Parti a cui affidate attività che comportano il trattamento di dati personali, il DM dovrà sempre inserire la clausola “trattamento dei dati personali” standard e, se necessario, la clausola “accordo di data protection” più idonea, con conseguente predisposizione dell'AdP da allegare al contratto.

10. CONTROLLO E MONITORAGGIO

La corretta gestione del processo inerente ruoli e responsabilità finalizzate al rispetto della normativa vigente e del Framework in materia di data protection del Gruppo FS Italiane all'interno della DR Sicilia presuppone un presidio dello stesso attraverso un insieme di verifiche periodiche e monitoraggi che sono stati descritti nei capitoli precedenti della presente IO. La tabella seguente riassume sinteticamente le modalità di svolgimento del predetto presidio:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
			Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI		Data Rev.:	05/09/2024
			Pagina: 20 di 21	

ATTIVITA' DI PRESIDIO DEL PROCESSO DI DATA PROTECTION PRESSO LA DR SICILIA					
ID	SOGGETTO RESPONSABILE	ATTIVITA' DA SVOLGERE	MODALITA'	PERIODICITA'	CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO/ PRODOTTO
1	DATA MANAGER	VERIFICA CONTENUTO DELLE INFORMATIVE AI CLIENTI SUI DATI PERSONALI	RIUNIONE CON DELEGATI DM E RESPONSABILI S.O. E MICRO STRUTTURA	SEMENTRALE (GENNAIO-LUGLIO)	CARTELLA ONE DRIVE CONDIVISA FRA I PARTECIPANTI CONTENENTE ANCHE LE INFORMATIVE AGGIORNATE APPLICABILI
2	DATA MANAGER	VERIFICARE CHE LE SCHEDE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DELLA DRSI SIANO SEMPRE RISPONDENTI ALLE ATTIVITA' DEL TRATTAMENTO SVOLTE, AGGIORNANDOLE SE NECESSARIO, ELIMINANDO QUELLE NON PIU' ATTUALI, INTRODUCENDONE DI ULTERIORI IN CASO DI NUOVI TRATTAMENTI. TUTTE LE MODIFICHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL DPO	VERIFICA PUNTUALE A CURA DEGLI OPERATORI ONE TRUST DELEGATI	ALMENO SEMESTRALE (GENNAIO-LUGLIO)	DOCUMENTO DI VERIFICA INSERITO IN APPOSITA CARTELLA ONE DRIVE DEL SINGOLO OPERATORE ONE TRUST E CONDIVISO CON IL DM E I DELEGATI DEL DM
3	DATA MANAGER	CENSIMENTO DEGLI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA DR SICILIA DA INVIARE AL DPO	VERIFICA PUNTUALE A CURA DEGLI OPERATORI ONE TRUST DELEGATI	SEMENTRALE (GENNAIO-LUGLIO)	DOCUMENTO DI VERIFICA INSERITO IN APPOSITA CARTELLA ONE DRIVE DEL SINGOLO OPERATORE ONE TRUST E CONDIVISO CON IL DM E I DELEGATI DEL DM
4	DATA MANAGER	VERIFICARE CHE IL PERSONALE CHE HA RICEVUTO INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE ABBA EFFETTUATO IL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING O IN AULA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	EFFETTUARE, ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEGLI OPERATORI ONE TRUST, UNA VERIFICA PREVENTIVA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DA INCARICARE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO RICHIESTA DA FORMULARE AL REFERENTE FORMAZIONE	IN OCCASIONE DELLA FORMAZILIZZAZIONE DI CIASCUN INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI O DELLA REVISIONE DELLO STESSO	ALL'INTERNO DELLA SPECIFICA CARTELLA ONE DRIVE, OVE PER OGNI INCARICATO E' INSERITA ANCHE L'EVIDENZA DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA
5	DELEGATO DEL DATA MANAGER	INVIO DEGLI ELENCHI PERSONALI DEGLI INCARICATI DI PROPRIA RESPONSABILITA' AL DM	ATTRAVERSO GLI OPERATORI ONE TRUST DELEGATI	ANNUALE (GENNAIO)	ELENCHI INSERITI IN APPOSITA CARTELLA ONE DRIVE DEL SINGOLO OPERATORE ONE TRUST E CONDIVISI CON IL DM E I DELEGATI DEL DM
6	TUTTI I SOGGETTI INDIVIDUATI NELLA COLONNA D DELL'ALL. 6 "Tabella riepilogativa dei trattamenti-resp monitoraggi - DR SICILIA"	VERIFICA APPLICAZIONE DATA RETENTION E CONSERVAZIONE/CANCELLAZIONE/DISTRUZIONE DOCUMENTI	INCONTRO PERIODICO CON I RELATIVI INCARICATI (OVE APPLICABILE) E VERBALIZZAZIONE DELLA VERIFICA	SECONDO QUANDO STABILITO DALLA COLONNA L DELL'ALL. 6 "Tabella riepilogativa dei trattamenti-resp monitoraggi - DR SICILIA"	SECONDO QUANTO STABILITO DALLA COLONNA G DELL'ALL. 6 "Tabella riepilogativa dei trattamenti-resp monitoraggi - DR SICILIA"
7	TUTTI GLI INCARICATI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLA PROPRIA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI PERSONALI	REVISIONE DELLA PROPRIA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL DM, AL TERMINE DELLA DATA RETENTION, DELLA CANCELLAZIONE/DISTRUZIONE DEI DATI PERSONALI	VERIFICA DEI DOCUMENTI AFFIDATI A CIASCUN INCARICATO SECONDO LE PROPRIE RESPONSABILITA'	ALMENO ANNUALE (INFERIORE PER DATA RETENTION DI BREVE PERIODO)	VERBALI DI CANCELLAZIONE/DISTRUZIONE AUTORIZZATI DAL DM ED INVIO DOPO LA EFFETTIVA CANCELLAZIONE/DISTRUZIONE ALL'OPERATORE ONE TRUST PER L'ARCHIVIAZIONE NEL SISTEMA OT
8	TUTTI GLI INCARICATI RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA CONTENENTI DATI PERSONALIE CON TEMPI DI DATA RETENTION LUNGH	RICOGNIZIONE NECESSARIA A INDIVIDUARE LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A FOLIGNO	UTILIZZO DI SCATOLONI CHIUSI CON INDICAZIONE DI UN CODICE IDENTIFICATIVO ATTO AD INDIVIDUARNE IL CONTENUTO E CON INDICATA LA DATA IN CUI SI DOVRA' PROCEDERE ALLA DISTRUZIONE. ALLA SCADENZA DELLA DATA RETENTION RICHIEDERE A FOLIGNO LA TEMPESTIVA DISTRUZIONE ED ATTESTAZIONE DI AVVENUTA DISTRUZIONE	ALMENO ANNUALE	REGISTRO INFORMATICO DA INVIARE AGLI OPERATORI ONE TRUST CON INDICATI CONTENUTO DELLO SCATOLONE E DATA RETENTION.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D. Lgs 196/2003 Codice Privacy, come modificato dal D. Lgs 101 del 10 agosto 2018;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Comunicazione Organizzativa Intersocietaria n. 25/AD r.v. “Modello di Gestione per la Protezione dei Dati Personali in Trenitalia e Società controllate”;
- IO n. 16 DBRSI r.v.;
- Nota TRNIT-AD.DBAV.CAV.PRAVP20240019739 del 16/05/2024.
- Policy di Gruppo n.65 del 26 marzo 2024 “Utilizzo corretto e sicuro delle Risorse Digitali”
- COG 65 GCASC DPO del 9 apr 2021 Attuazione Modello di Gestione Protezione dati.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.80
		Rev.:	01
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL FRAMEWORK DI DATA PROTECTION DEL GRUPPO FS ITALIANE IN AMBITO DRSI	Data Rev.:	05/09/2024
		Pagina: 21 di 21	

12. ALLEGATI

- Allegato 1 “Atto di designazione incaricato”
- Allegato 2 “Template delega dal DM per designazione incaricati”
- Allegato 3 “Atto di designazione ad incaricato del delegato del DM”
- Allegato 4.1 “Istruzioni Generali”
- Allegato 4.2 “Istruzioni specifiche per l’incaricato”
- Allegato 5 “Istruzione Operativa n. 16 DBRSI rev 1 del 19.07.2024
- Allegato 6 “Tabella riepilogativa dei trattamenti DR Sicilia e monitoraggio periodico”
- Allegato 7 “Format verbale cancellazione/distruzione”
- Allegato 8 “Format Registro Data Breach”